

关于上海兴业房产股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：上海兴业房产股份有限公司

通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海兴业房产股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、王利民律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、政府主管部门出具的规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2009 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。

本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司及其股东按照本次股东大会通知规定所提供之股东现场登记相关文件的复印件以及上海证券交易所网络信息有限公司为公司提供之本次网络投票的统计数据进行了形式审查。

在进行审查过程中,本所假设:

1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。

在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:

一、 关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司发布的《上海兴业房产股份有限公司第七届董事会 2009 年第七次会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的公告》(以下简称“会议公告”), 公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。

根据会议公告等文件, 公司董事会已在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案, 并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行: 现场会议于 2009 年 12 月 28 日下午 14:30 在上海市徐汇区宛平路 315 号宛平宾馆会场召开; 通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为 2009 年 12 月 28 日 9:30~11:30, 13:00~15:00。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。

经核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、 关于出席会议人员资格

根据公司提供的现场会议表决结果统计文件及股东现场登记相关文件的复印件, 参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 251 名, 代表有表决权股份数为 46,881,323 股, 占公司有表决权股份总数的 24.0859%。

除上述出席会议人员外, 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

根据上海证券交易所网络信息有限公司的最终确认, 参加本次股东大会网络投票的股东共计 2,633 人, 代表公司有表决权股份数为 57,432,016 股, 占公司有表决权股份总数的 29.51%。

经核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会对会议通知中列明的议案逐项进行审议, 参加现场会议投票的股东(或股东代理人)以记名表决的方式对各项议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定

的程序对现场投票进行计票、监票。

公司通过上海证券交易所股票交易系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所网络信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。

本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。

经本所律师核查，《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》由 11 项子议案组成，股东(或股东代理人)对各子议案进行了逐项表决，《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》、《于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司重大资产重组资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于<上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书及摘要>的议案》、《关于提请股东大会审议厦门大洲房地产集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案》、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于<上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议>的议案》、《关于<上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭关于非公开发行股份购买资产之补充协议>的议案》、《关于<关于厦门滨江房地产开发有限公司、厦门双润投资管理有限公司、厦门大洲物业经营管理有限公司及厦门市港中房地产开发有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》等 12 项议案涉及关联交易，关联股东厦门大洲集团有限公司及其一致行动人(或股东代理人)依程序回避未参加表决。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本所律师同意将本法律意见书作为上海兴业房产股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本法律意见书正本四份，并无任何副本。



事务所负责人:

韩 炯(签字):

Handwritten signature of Han Jiong over a horizontal line.

经办律师:

翁晓健(签字):

Handwritten signature of Wen Xiaojian over a horizontal line.

王利民(签字):

Handwritten signature of Wang Limin over a horizontal line.

二〇〇九年十二月二十八日